

首部及导言

欢迎您使用晏阳软件及服务！

为使用晏阳软件

（以下统称“本软件”）及服务（以下统称“本服务”），您应当阅读并遵守《晏阳软件许可及服务协议》（以下简称“本协议”），以及《晏阳城市建设法案》《晏阳隐私政策》《晏阳邮箱定价规则》。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容，特别是免除或者限制晏阳责任的条款、对用户权利进行限制的条款、约定争议解决方式和司法管辖的条款等，以及开通或使用某项服务的单独协议。限制、免责条款或者其他涉及您重大权益的条款可能以加粗、加下划线等形式提示您重点注意。

如果您对本协议或本服务有意见或建议，可通过晏阳客服（QQ:2781809404，160613646,1476564426），客服电话（具体电话请咨询客服 QQ）等方式联系我们，我们将尽快审核所涉问题，并在法律法规规定的期限内回复您的请求。

除非您已充分阅读、完全理解并接受本协议所有条款，否则您无权下载、安装或使用本软件和/或相关服务。您点击“同意”“下一步”或您的下载、安装、使用、登录等行为或者您以其他任何明示或者默示方式表示接受本协议的，即视为您已阅读并同意本协议的约束。本协议即在您与晏阳之间产生法律效力，成为对双方均具有约束力的法律文件。

如果您因年龄、智力等因素而不具有完全民事行为能力，请在法定监护人（以下简称“监护人”）的陪同下阅读和判断是否同意本协议。

如果您是大陆地区的用户，您订立或履行本协议以及使用本服务的行为还需要同时遵守您所属和/或所处国家或地区的法律。

一、协议的范围

1.1 本协议是您与晏阳之间关于您下载、安装、使用、登录本软件，以及使用本服务所订立的协议。

1.2 本协议的内容，包括但不限于以下与本软件和/或本服务相关的协议、规则、规范以及晏阳可能不断发布的关于本软件和/或本服务的相关协议、规则、规范等内容。前述内容一经正式发布，即为本协议不可分割的组成部分，与其构成统一整体，您同样应当遵守：

- （1）《晏阳城市建设法案》
- （2）《晏阳隐私政策》
- （3）《晏阳邮箱定价规则》

1.3 基于本服务，您可以使用晏阳提供的丰富的单项功能服务（包括但不限于邮箱，游戏等服务，以下简称“单项功能”）。您在使用本软件某一特定单项功能时，该服务可能会另有单独的协议、相关业务规则等（以下统称为“单独协议”），您在使用该项服务前请阅读并同意相关的单独协议；您一旦在本服务中接受或使用衍生服务，即视为您已经阅读并同意接受本协议及该单项功能的服务条款，受到本协议及该单项功能服务条款的约束。上述单项功能服务条款包括但不限于：

- （1）《晏阳城市建设法案》
- （2）《晏阳隐私政策》
- （3）《晏阳邮箱定价规则》
- （4）《晏阳邮箱服务协议》

二、关于本软件和本服务

2.1 本软件是指晏阳开发并按照本协议及晏阳其他协议、规则之约定，授权用户下载、安装、登录、使用的晏阳软件。

2.2 您知晓并同意，晏阳可能会根据需要更新或调整本软件和/或本服务的内容。

2.3 您可能可以通过电脑、手机等终端以客户端等形式使用本服务，具体以晏阳提供的为准。同时，晏阳会不断丰富您使用本服务的终端、形式等。当您使用本服务时，您应选择与您的终端、系统等相匹配的本软件版本，否则，您可能无法正常使用本服务。

2.4 晏阳给予您一项个人的、不可转让及非排他性的许可，以按照本协议及晏阳其他协议、规则限定的范围和方式使用本软件。

2.4.1 您可以为非商业目的在单一台终端设备上下载、安装、使用、登录本软件。

2.4.2 您可以制作本软件的一个副本，仅用作备份。备份副本必须包含原软件中含有的所有著作权信息。

2.4.3 本条及本协议其他条款未明示授权的其他一切权利仍由晏阳保留，您在行使这些权利时须另外取得晏阳的书面许可。晏阳如果未行使前述任何权利，并不构成对该权利的放弃。

三、晏阳邮箱

使用本软件您需要注册邮箱，并应当遵守《晏阳邮箱服务协议》。若您注册的晏阳邮箱长期没有登录或使用，晏阳有权将晏阳邮

箱进行回收处理，您将无法再继续使用相应邮箱

四、软件的获取

4.1 您可以直接从晏阳的官方网站、官方应用分发平台以及晏阳授权的第三方网站、应用分发平台等晏阳官方或晏阳授权的渠道获取本软件。

4.2 如果您从未经晏阳授权的第三方获取本软件或与本软件名称相同的安装程序，晏阳无法保证该软件能够正常使用，并对因此给您造成的损失不予负责。

五、软件的安装与卸载

5.1 晏阳可能为不同的终端、系统等开发不同的软件版本，您应当根据实际情况选择下载合适的版本进行安装。

5.2 下载安装程序后，您需要按照该程序提示的步骤正确安装。

5.3 为提供更加优质、安全的服务，在本软件安装时，晏阳可能推荐您安装其他软件，您可以选择安装或不安装。

5.4 因经营策略安排或调整等原因，不同地区的用户于本软件可使用的具体服务内容可能会存在差异，具体以晏阳实际提供的为准。

5.5 如果您不再需要使用本软件或者需要安装新版软件，可以自行卸载。如果您愿意帮助晏阳改进产品服务，请告知卸载的原因。

六、软件的更新

6.1 为了增进用户体验、完善服务内容，晏阳可能不断努力开发新的服务，并为您不时提供软件更新。

6.2 为了改善用户体验或提高服务安全性、保证功能的一致性为目的，晏阳有权不经向您特别通知而对本软件进行更新，或者对本软件的部分功能效果、服务内容进行改变。

6.3 本软件新版本发布后，旧版本的软件可能无法使用。晏阳不保证旧版本软件继续可用，也不保证继续对旧版本软件提供相应的客服和维护服务，请您随时核对并下载最新版本。

七、用户个人信息保护

7.1 保护用户个人信息是晏阳的一项基本原则，晏阳将按照本协议及《晏阳隐私政策》《晏阳邮箱服务协议》的约定收集、使用、储存和分享您的个人信息。本协议对个人信息保护相关内容未作明确规定的，均以《晏阳隐私政策》《晏阳邮箱服务协议》的内容为准。

7.2 您在注册账号或使用本服务的过程中，可能需要填写一些必要的信息。若国家法律法规（本协议中的“法律法规”指用户所属/所处地区、国家现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充，以及相关政策规定等，下同。）有特殊规定的，您需要填写真实的身份信息（包括但不限于手机号等信息）。若您填写的信息不完整或不真实，则可能无法使用本服务或在使用过程中受到限制。

7.3 一般情况下，您可根据相关产品规则浏览、修改自己提交的信息，但出于安全性和身份识别（如号码找回等）的考虑，您可能无法修改注册时提供的初始注册信息及其他验证信息。

7.4 为增加用户使用本服务的娱乐性，促进用户之间的沟通和交流，改善、优化相应服务，晏阳会对您的昵称、头像以及在本软件中的相关操作等信息进行使用，也可能通过晏阳的其他服务或第三方提供的服务向您本人、其他用户展示您的相关信息（如同步您的头像、昵称、性别、地区、好友关系等）。如果您拒绝向晏阳或第三方提供上述信息，可在晏阳或第三方提供的各种软件和服务中进行修改。但是您理解并同意，您的上述修改并不影响晏阳此前基于您的同意而对您的个人信息开展的使用。

7.5 晏阳将运用各种安全技术和程序建立完善的管理制度来保护您的个人信息，以免遭受未经授权的访问、使用或披露。

7.6 晏阳不会将您的个人信息转移或披露给任何第三方，除非：

- （1）相关法律法规或司法机关、行政机关要求；或
- （2）为完成合并、分立、收购或资产转让而转移；或
- （3）为您提供您要求的服务所必需。
- （4）依据《晏阳隐私政策》《晏阳邮箱服务协议》或其他相关协议规则可以转移或披露给任何第三方的情形。

7.7 您使用软件或硬件互通功能时，您可以要求我们将您在软件上的相关信息传输至其他软件或硬件的提供方，您在做出上述选择前应充分了解其他软件或硬件的产品功能及信息保护策略。

7.8 晏阳非常重视对未成年人个人信息的保护。若您不具备完全民事行为能力，在使用本服务前，应事先取得您的监护人的同意。

八、用户行为规范

8.1 【用户注意事项】

您充分理解并同意：

8.1.1 您理解并同意：为了向您提供有效的服务，本软件会利用您终端设备的处理器和带宽等资源。本软件使用过程中可能产生数据流量的费用，用户需自行向运营商了解相关资费信息，并自行承担相关费用。

8.1.2 本软件的某些功能可能会让第三方知晓用户的信息。例如：您可能被推荐给其他用户，其他用户可以查询您提交的可公开的个人资料（包括但不限于头像、昵称、邮箱、地区、性别、生日等）；您应了解本部分的信息公开和透露可能会给您带来潜在风险，并自行承担由此造成的风险。

8.1.3 您在使用本服务某一特定功能时，晏阳可以使用您终端设备的相关权限、接口及相关信息以实现相应的功能。

8.1.4 您可以选择不向晏阳提供您的某些信息，或者根据产品设置取消晏阳收集某些信息的权利，但因此可能会导致相关服务功能无法实现。

8.1.5 晏阳将会尽其商业上的合理努力保障您在本服务中的数据存储安全，但是，晏阳并不能就此提供完全保证，包括但不限于以下情形：

（1）晏阳不对由于非晏阳原因造成的您在本软件和/或本服务中相关数据的删除或储存失败负责。

（2）您应自行备份存储在本软件和/或本服务中的数据、信息或与本软件和/或本服务相关的数据、信息，双方另有约定的按相应约定执行。

（3）如果您停止使用本软件和/或服务，或因您违反法律法规或本协议而被取消或终止使用本服务，晏阳有权从服务器上永久地删除您的数据。您的服务停止、终止或取消后，晏阳没有义务向您返还任何数据。

8.1.6 用户在使用本软件及服务时，须自行承担如下来自晏阳不可掌控的风险内容，包括但不限于：

（1）用户必须选择与所安装终端设备相匹配的软件版本，否则，由于软件与终端设备型号不相匹配所导致的任何问题或损害，均由用户自行承担；

（2）用户在使用本软件访问第三方网站时，因第三方网站及相关内容所可能导致的风险，由用户自行承担；

（3）用户发布的内容被他人评论、转发、分享、复制、修改或做其他用途，因此等传播可能带来的风险和责任；

（4）由于无线网络信号不稳定、无线网络带宽小等原因，所引起的本软件登录失败、资料同步不完整、页面打开速度慢等风险。

8.1.7 本软件内的运营活动均由晏阳或第三方举办，活动中涉及到的奖品，也均由晏阳或第三方自行购买，除有特别声明外，活动中提供的奖品生产商（如奖品为苹果手机的苹果公司，下同）等均未参与本软件内的运营活动。因运营活动产生纠纷的，由晏阳或第三方在法律规定的范围内承担责任，与奖品生产商无关。因活动奖品质量产生纠纷的，按照相关法律规定处理。

8.1.8 您使用本服务时，本服务的内容可能会因您使用软件版本的不同而有差别。您理解当您在使用本软件的某些版本开通或进入晏阳开发的应用分发类产品或应用分发类功能的相关页面时，此应用分发类产品或功能为更好地向您提供与终端设备上应用相关的升级提示等服务，可能会使用或向您的好友展示您终端设备上使用应用程序的相关信息。

8.1.9 本服务可能会向您提供一些与地理位置、兴趣爱好等信息相关的基于非好友用户之间的交友、拓展好友的功能，您使用这些功能即表示您同意本服务获取、使用您的地理位置、兴趣爱好等信息。同时，您理解并同意：在前述相关功能中，相关信息的发布由用户自行发布，并自行确保其合法、健康、真实以及自行承担相关法律责任；您应自行通过各种手段认真核实相关用户及其发布信息的合法性、真实性，若您与其他用户涉及线下见面、约会或交友等各种实体活动的，要注意保护好自己的人身、财产安全；同时，晏阳在前述相关功能中，仅提供技术支持和平台服务，基于互联网虚拟的特性，晏阳无法核实相关用户及发布信息的真实性、合法性，也无法向您提供任何保证。若由于前述相关功能，导致您在线上、线下有任何人身、财产损失的，您同意自行承担全部责任，与晏阳无关也不会追究晏阳的任何责任。

8.1.10 基于用户体验或相关服务平台运营安全、平台规则要求及健康发展等综合因素，晏阳有权选择提供服务的对象，决定功能设置，决定功能开放、数据接口和相关数据披露的对象和范围。针对以下情形，有权视具体情况中止或终止提供相关服务，包括但不限于：

（1）违反法律法规或本协议的。

（2）影响服务体验的。

（3）存在安全隐患的。

（4）与其服务平台已有主要功能或功能组件相似、相同，或可实现上述功能或功能组件的主要效用的。

（5）界面、风格、功能、描述或使用者体验与其服务平台类似，可能造成用户认为其所使用的功能或服务来源于晏阳或经晏阳授权的。

(6) 利诱用户分享：指通过各种形式的奖励来诱导用户在本软件和/或服务中分享任何用户、公司或机构的商业或非商业信息，包括但不限于：邀请好友拆礼盒，集赞，分享可增加一次抽奖机会等，下同。

(7) 胁迫、煽动用户分享：指用夸张、诅咒性质言语来胁迫、引诱用户分享。

(8) 非法获取用户数据、信息：指未经用户明确同意且并未向用户如实披露数据用途、使用范围等情形下复制、存储、使用或传输用户数据的，包括但不限于要求用户共享个人信息（手机号、出生日期等）才可使用其功能，或收集用户个人信息（包括但不限于用户密码、手机号、身份证号、生日、住址等），或未经晏阳书面许可，通过本软件和/或服务收集、存储、抓取、获得或要求用户提供包括但不限于相关服务平台的信息内容、用户数据等晏阳认为属于敏感信息范畴的数据（包括但不限于用户关系链、好友列表数据、银行账号和密码等），或者将所有获得的前述数据自行或提供给其用户、客户用于创建、补充或维护自身关系链。

(9) 违背其服务平台运营原则，或不符合晏阳其他管理要求的。

8.2 【用户禁止行为】

您在使用本软件和/或服务的过程中，应遵守相关法律法规、用户协议、规则规范等，不得从事包括但不限于以下任何行为，也不得为以下任何行为提供便利：

8.2.1 法律法规禁止的行为

您在使用本服务时须遵守法律法规，不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息或从事相关行为，也不得为制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息或从事相关行为提供便利：

- (1) 反对宪法所确定的基本原则的；
- (2) 危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；
- (3) 损害国家荣誉和利益的；
- (4) 歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的；
- (5) 宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动的；
- (6) 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；
- (7) 破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；
- (8) 散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- (9) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的；
- (10) 侮辱或者诽谤他人，侵害他人名誉、隐私和其他合法权益的；
- (11) 使用夸张标题，内容与标题严重不符的；
- (12) 炒作绯闻、丑闻、劣迹等的；
- (13) 不当评述自然灾害、重大事故等灾难的；
- (14) 带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想的；
- (15) 展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适的；
- (16) 煽动人群歧视、地域歧视等的；
- (17) 宣扬低俗、庸俗、媚俗内容的；
- (18) 可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等的；
- (19) 侵害未成年人合法权益或者损害未成年人身心健康的内容；
- (20) 煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序；
- (21) 以非法民间组织名义活动的；
- (22) 制作、复制、发布、传播违反法律法规生产、使用、销售、流通、运输和/或持有相关信息、物品的内容（包括但不限于毒品、武器、人体器官、野生动物制品等），或违法违规办理证件、信用卡、套现的信息等内容。
- (23) 不符合《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》及遵守法律法规、社会主义制度、国家利益、公民合法权益、公共秩序、社会道德风尚和信息真实性等“七条底线”要求的；
- (24) 法律、行政法规禁止的其他内容的。

8.2.2 软件使用

除非法律法规允许或晏阳书面许可，您不得从事下列行为：

- (1) 删除本软件及其副本上关于著作权的信息。
- (2) 对本软件进行反向工程、反向汇编、反向编译，或者以其他方式尝试发现本软件的源代码。
- (3) 对晏阳拥有知识产权的内容进行使用、出租、出借、复制、修改、链接、转载、汇编、发表、出版、建立镜像站点等。
- (4) 对本软件或者本软件运行过程中释放到任何终端内存中的数据、软件运行过程中客户端与服务器端的交互数据，以及本软件运行所必需的系统数据，进行复制、修改、增加、删除、挂接运行或创作任何衍生作品，形式包括但不限于使用插件、外挂或非晏阳经授权的第三方工具/服务接入本软件和相关系统。
- (5) 通过修改或伪造软件运行中的指令、数据，增加、删减、变动软件的功能或运行效果，或者将用于上述用途的软件、方法进行运营或向公众传播，无论这些行为是否为商业目的。
- (6) 通过非晏阳开发、授权的第三方软件、插件、外挂、系统，登录或使用本软件和/或服务，或制作、发布、传播上述工具。
- (7) 自行、授权他人或利用第三方软件对本软件和/或服务及其组件、模块、数据等进行干扰。
- (8) 其他可能影响、干扰本软件和/或服务正常运行的行为。

8.2.3 平台健康和用户体验本软件和/或本服务的目的是为了好友之间、用户之间进行各种正常的沟通、交流，所以您不得从事包括但不限于以下任何行为，也不得为以下任何行为提供便利：

- (1) 进行任何超出本软件和/或服务设定目的的非正常沟通、交流等行为，包括但不限于：向新发现好友、陌生人发起临时会话，打招呼等行为的频次、时间、地域等超出正常范围；向其他用户以各种形式发送、分享任何用户、公司或机构的商业或非商业信息（比如利诱用户分享，胁迫、煽动用户分享等）。
- (2) 出于超出本软件和/或服务设定目的的好友或用户之间的非正常沟通、交流等目的（包括但不限于为发送广告、垃圾、骚扰或违法违规等信息的目的），通过自己添加或诱导他人添加等任何方式使自己与其他用户形成好友关系（好友关系包括但不限于单向好友关系和双向好友关系，下同）。您理解并同意：若您违反前述约定，晏阳有权不经您同意而直接解除您的好友关系；若您的单向或双向好友(简称“违规用户”)违反前述约定，晏阳有权按照本协议、相关协议或相关法律法规等，对违规用户进行处理，由此可能会影响您与违规用户之间的信息交流、好友关系等以及您对本服务的使用，这是晏阳为了维护健康良好的网络环境而采取的必要措施，若由于晏阳按照前述约定对违规用户采取措施而对您产生影响或任何损失的，您会自行承担相关损失。
- (3) 通过非人工或非手动方式（比如外挂软件、程序等）发送信息。
- (4) 发送各种形式的广告、推广、垃圾、骚扰或违法违规等信息。
- (5) 通过非人工或非手动方式（比如外挂软件、程序等）实施账号登录、加好友、加群组、点赞、留言、发帖、发相片等非正常的操作行为。
- (6) 通过本软件和/或服务向好友或其他用户批量发送信息或发送非正常信息。
- (7) 通过各种违法或不正当方式实施蹭炒热点事件、刷转评赞数据等网络水军行为。
- (8) 其他可能影响平台健康、用户交流、用户体验的行为。

8.2.4 危害平台安全内容

您不得从事包括但不限于以下任何行为，也不得为以下任何行为提供便利：

- (1) 传播虚假中奖信息、钓鱼欺诈信息、非法或虚假理财信息等非法、诈骗或虚假信息。
- (2) 传播包含病毒、木马等的文件、程序或相应制作教程等的内容、信息。
- (3) 盗取他人虚拟物品或其他财产。
- (4) 其他危害晏阳、本软件或其他主体安全的内容、信息或行为。

8.2.5 数据获取使用

为了保护数据安全，您不得从事包括但不限于以下行为，也不得为其他第三方提供便利：

- (1) 未经其他用户明确同意，或在未向其他用户如实披露数据用途、使用范围等相关信息的情形下收集、复制、存储、使用或传输其他用户数据，侵害其他用户合法权益。
- (2) 将其他用户昵称、手机号、电子邮箱地址和出生日期等个人信息用于任何未经用户及晏阳授权的用途。
- (3) 企图进行反射查找、跟踪、关联、挖掘、获取用户手机号、电子邮箱地址和出生日期等个人信息。
- (4) 通过各种程序、软件等抓取任何用户的信息或与本软件和/或服务相关的任何信息、数据。
- (5) 未经晏阳授权使用任何第三方软件、插件、外挂、系统等查看、获取本软件和/或服务中所包含的晏阳、晏阳合作伙伴或用户的任何相关信息、数据等内容。

(6) 其他危害数据安全的行为。

8.2.6 解封异常

若您申请自助解除封号的，应自行通过人工手动的方式按照晏阳指定流程、规则提交解封申请，您不得实施通过软件、程序等申请解封的行为，也不得提交虚假资料、相关信息等。

8.3 【法律责任】

8.3.1 您理解并同意：若晏阳自行发现、收到他人投诉和举报，并经晏阳独立判断认定您的行为或发布的内容违反法律法规、本协议和/或晏阳发布的其他协议和规则的约定的情形，或根据监管机关依法要求的情况下，晏阳有权随时单方根据相应情形采取以下一项或多项措施（具体措施以及采取措施的时间长短由晏阳根据您的违法、违约情节相应情况确定）：

- (1) 对您进行警告。
- (2) 限制您使用本软件和/或本服务部分或全部功能。
- (3) 删除、屏蔽相关内容或断开链接。
- (4) 中止、终止您对相应软件的使用(简称“封号”)。
- (5) 采取其他合理、合法的措施。
- (6) 将举报相关内容等必要信息进行保存并向相关部门进行报告、配合调查等。
- (7) 依法追究您的法律责任。

8.3.2 如果您违反法律法规、本协议和/或晏阳其他协议、规则，晏阳对您或您使用的本软件和/或本服务采取任何行为或措施后，导致您暂时或永久无法使用邮箱、无法使用邮箱登录或使用其他产品和服务，您应自行承担相应后果（包括但不限于通信中断，用户资料、邮件和虚拟财产及相关数据、增值服务、产品或服务等的清空或无法使用等）。由此造成您损失的，您应自行承担。

8.3.3 您应自行对因使用本服务而产生或存储在本服务中的数据(包括但不限于好友信息、图片、个人资料信息、照片等)，在本服务之外采取合理、安全的备份。若晏阳根据本协议对您采取永久封号等措施的，对于您的与本服务相关的全部数据或您存储在本服务中的全部数据、信息等，晏阳有权将该等数据全部予以删除，相应后果您应自行承担。

8.3.4 您导致任何第三方损害的，您应当独立承担责任；晏阳因此遭受损失的，您也应当一并赔偿。

8.4 【涉诈风险处置】

8.4.1 在您进行注册或使用晏阳服务时，如发现您账号可能存在涉诈异常情形或风险的，晏阳有权根据相关法律法规规定重新核验您的账号，并可根据风险情况，采取限期改正、限制功能、暂停使用、关闭账号、禁止重新注册以及本协议规定的其他处置措施。

8.4.2 在向您提供晏阳服务过程中，如发现涉诈违法犯罪线索、风险信息的，晏阳有权依照国家有关规定，根据涉诈风险类型、程度情况移送公安、金融、电信、网信等有关部门。

8.5 【对自己行为负责】

您充分了解并同意，您必须为自己使用本软件和/或本服务的一切行为负责，包括您所发表的任何内容以及由此产生的任何后果。您应对使用本软件和/或本服务时接触到的内容自行加以判断，包括因对内容的正确性、完整性或实用性的依赖而产生的风险，并承担由此引起的相应风险。晏阳在法律允许的范围内不对您因前述风险而导致的任何损失或损害承担责任。

8.6 【用户发送、传播的内容与投诉处理】

8.6.1 如果您发送或传播的内容违法违规或侵犯他人权利的，您同意晏阳有权进行独立判断并采取删除、屏蔽或断开链接等措施。

8.6.2 如您被他人投诉或您投诉他人，晏阳有权将争议中相关方的主体、联系方式、投诉相关内容等必要信息提供给相关当事方或相关部门，以便及时解决投诉纠纷，保护各方合法权益。

九、第三方提供的产品或服务

9.1 您在晏阳平台上使用第三方提供的产品或服务时，除遵守本协议约定外，还应遵守第三方的用户协议。晏阳和第三方对可能出现的纠纷在法律规定和约定的范围内各自承担责任。

9.2 因用户使用本软件或要求晏阳提供特定服务时，本软件可能会调用第三方系统或者通过第三方支持用户的使用或访问，使用或访问的结果由该第三方提供（包括但不限于您通过本服务跳转到的第三方提供的服务及内容，第三方通过晏阳开放平台接入的服务及内容等）。在此过程中，第三方服务提供者可能会收集、使用和存储你的相关数据或信息，晏阳通过与第三方服务提供者签署的有关协议、平台的相关规范以及合理的产品流程设计，严格要求第三方服务提供者获取你的任何数据均应遵守相关法

法律法规的规定，必须事先获得你的明确同意，采取必要的数据保护措施，且仅为产品或服务之目的合理使用你的相关数据，向你提供修改或删除自己数据的方式，并在停止服务时必须删除全部数据等，尽最大可能保障你的数据和隐私不受侵害。你在接受或使用第三方产品或服务前应充分了解第三方产品或服务的条款及政策。如果你发现有第三方服务提供者存有相关违法违规行为，可以向晏阳投诉，晏阳将查实后予以处理。

十、广告

10.1 您同意晏阳可以自行或由第三方通过短信、电子邮件或电子信息等多种方式向您发送、展示广告或其他信息（包括商业与非商业信息），广告或其他信息的具体发送及展示形式、频次及内容等以晏阳实际提供为准。

10.2 晏阳将依照相关法律法规要求开展广告业务。您同意，对本服务中出现的广告，您应审慎判断其真实性和可靠性，除法律明确规定外，您应对因该广告而实施的行为负责。

十一、知识产权声明

11.1 晏阳是本软件的知识产权权利人。本软件的著作权、商标权、专利权、商业秘密等知识产权，以及与本软件相关的所有信息内容（包括但不限于文字、图片、音频、视频、图表、界面设计、版面框架、有关数据或电子文档等）均受法律法规和相应的国际条约保护，晏阳依法享有上述相关知识产权，但相关权利人依照法律规定应享有的权利除外。

11.2 未经晏阳或相关权利人书面同意，您不得为任何商业或非商业目的自行或许可任何第三方实施、利用、转让上述知识产权。

11.3 除非另有约定，你使用本软件及服务过程中上传、发布的全部内容，均不会因为上传、发布行为发生知识产权、肖像权等权利的转移。与此同时，你理解并同意晏阳为实现产品目的，对你发布的特定公开非保密内容在法律允许的范围内进行使用，包括但不限于予以存储、向有关用户播放、供有关用户获取及再次使用等。

十二、终端安全责任

12.1 您理解并同意，本软件和/或本服务同大多数互联网软件、服务一样，可能会受多种因素影响（包括但不限于用户原因、网络服务质量、社会环境等）；也可能会受各种安全问题的侵扰（包括但不限于他人非法利用用户资料，进行现实中的骚扰；用户下载安装的其他软件或访问的其他网站中可能含有病毒、木马程序或其他恶意程序，威胁您终端的信息和数据的安全，继而影响本软件、本服务的正常使用等），因此，您应加强信息安全及个人信息的保护意识，注意密码保护，以免遭受损失。

12.2 您不得制作、发布、使用、传播用于窃取他人个人信息、财产的恶意程序。

12.3 维护软件安全与正常使用是晏阳和您的共同责任，晏阳将按照行业标准合理审慎地采取必要技术措施保护您的终端信息和数据安全，但是您承认和同意晏阳不能就此提供任何保证。

十三、第三方软件或技术

13.1 本软件可能会使用第三方软件或技术（包括本软件可能使用的开源代码和公共领域代码等，下同），这种使用已经获得合法授权。

13.2 本软件如果使用了第三方的软件或技术，晏阳将按照相关法规或约定，对相关的协议或其他文件，可能通过本协议附件、在本软件安装包特定文件夹中打包等形式进行展示，它们可能会以“软件使用许可协议”“授权协议”“开源代码许可证”或其他形式来表达。

13.3 前述通过各种形式展现的相关协议或其他文件，均是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力，您应当遵守这些要求。如果您没有遵守这些要求，该第三方或者国家机关可能会对您提起诉讼、罚款或采取其他制裁措施，并要求晏阳给予协助，您应当自行承担法律责任。

十四、不可抗力及其他免责事由

14.1 您理解并同意，在使用本服务的过程中，可能会遇到不可抗力等风险因素，使本服务受到影响。不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。出现上述情况时，晏阳将努力在第一时间与相关单位配合，争取及时进行处理，但是由此给您造成的损失，晏阳在法律允许的范围内免责。

14.2 在法律允许的范围内，晏阳对以下情形导致的服务中断或受阻不承担责任：

- （1）受到计算机病毒、木马或其他恶意程序、黑客攻击的破坏。
- （2）用户或晏阳的电脑软件、系统、硬件和通信线路出现故障。
- （3）用户操作不当或用户通过非晏阳授权的方式使用本服务。
- （4）程序版本过时、设备的老化和/或其兼容性问题。

(5) 其他晏阳无法控制或合理预见的情形。

14.3 您理解并同意，在使用本服务的过程中，可能会遇到网络信息或其他用户行为带来的风险，晏阳不对任何信息的真实性、适用性、合法性承担责任，也不对因侵权行为给您造成的损害负责。这些风险包括但不限于：

- (1) 来自他人匿名或冒名的含有威胁、诽谤、令人反感或非法内容的信息。
- (2) 遭受他人误导、欺骗或其他导致或可能导致的任何心理、生理上的伤害以及经济上的损失。
- (3) 其他因网络信息或用户行为引起的风险。

14.4 晏阳依据本协议约定获得处理违法违规内容的权利，该权利不构成晏阳的义务或承诺，晏阳不能保证及时发现违法行为或进行相应处理。

14.5 在任何情况下，您不应轻信借款、索要密码或其他涉及财产的信息。涉及财产操作的，请一定先核实对方身份，并请经常留意晏阳有关防范诈骗犯罪的提示。

14.6 您在使用本服务过程中所发布的内容有可能会被第三方评论、转发、复制、修改或做其他用途，从而脱离您的预期和控制，您必须充分意识此类风险的存在，晏阳对由此产生的纠纷不予负责。

十五、其他

15.1 您使用本软件和/或服务即视为您已阅读本协议并接受本协议的约束。晏阳有权在必要时修改本协议条款。您可以在相关服务页面查阅最新版本的协议条款。本协议条款变更后，如果您继续使用晏阳提供的软件或服务，即视为您已接受变更后的协议。

15.2 本协议签订地为中华人民共和国北京市房山区。

15.3 本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决，适用中华人民共和国大陆地区法律（不包括冲突法）。

15.4 若您和晏阳之间发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决；协商不成的，您同意将纠纷或争议提交本协议签订地（即北京市房山区）有管辖权的人民法院管辖。

15.5 本协议所有条款的标题仅为阅读方便，本身并无实际涵义，不能作为本协议涵义解释的依据。

15.6 本协议条款无论因何种原因部分无效或不可执行，其余条款仍有效，对双方具有约束力。

15.7 若本协议有中文、英文等多个语言版本，相应内容不一致的，均以中文版的内容为准。

15.8 晏阳软件服务器的终止或暂停，我们会一个月前进行通知，请用户在这一个月的时间内备份好自己需要备份的内容，终止后我们不给予用户备份的权利。

15.9 本协议最终解释权归晏阳联合政府所有

（正文完）

晏阳联合政府